

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1953/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด บุรีรัมย์
นาย นก สาย สุด หรือ กิรัมย์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

ขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืน ไม่มีแสงสว่าง พยานโจทก์อ้างว่าเห็นหน้าคนร้ายด้วย แสงไฟฉายของคนร้าย จำคนร้ายได้ เพราะเป็นคนที่รู้จักมาก่อนแต่พยานโจทก์ก็มีได้บอกความนี้แก่ผู้ใดรวมทั้งเจ้าพนักงานตำรวจ ทั้งไม่ปรากฏว่ามีการฉายไฟนานเท่าใดและฉายไฟ ในลักษณะใด จึงเห็นหน้าคนร้ายได้ ชัดเจน พยานหลักฐานเท่านี้ไม่พอรับฟังว่าพยานโจทก์จำได้ ว่าจำเลยเป็นคนร้าย.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 340 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14 ให้จำเลยคืนหรือชดเชยค่าทรัพย์สินจำนวน 3,615 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340 วรรคสอง ประกอบมาตรา 83 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14 ให้จำคุกจำเลยมีกำหนด 12 ปี จำเลยอายุ 18 ปี ลด

มาตราส่วนโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 76 คงจำคุก 8 ปี
ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์จำนวน 3,615 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว โจทก์มีนางเย็น เบิกความว่าเห็นหน้าคนร้าย
ด้วยแสงสว่างจากไฟฉายของคนร้ายที่ส่องให้แสงสว่างจำคนร้ายได้บ้าง 1 คน เป็น
คนที่รู้จักมาก่อนเพราะเคยไปรับประทานอาหารที่บ้านในวันขอแรงชาวบ้านช่วยกัน
ทำคอกกระบือ เห็นว่าคนร้ายที่นางเย็นอ้างว่าจำได้นั้น นางเย็นอ้างว่ารู้จักมาก่อน แต่
นางเย็นไม่ได้บอกแก่ผู้ใดว่ารู้จักแม้แต่เจ้าพนักงานตำรวจก็ไม่ได้บอกให้ทราบ อ้าง
เหตุว่าได้รับบาดเจ็บถูกทำร้ายจากคนร้ายในการปล้นทรัพย์ในคืนเกิดเหตุนางเย็นไป
รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วกลับบ้าน รุ่งขึ้นไปโรงพยาบาลอีก แล้วจึงไปแจ้งความต่อ
เจ้าพนักงานตำรวจ ได้ความว่าในขณะที่ไปโรงพยาบาลกับนายสำราญ ฉลาดเจน ซึ่ง
เป็นบุตรเขยนั้นนางเย็นได้สอบถามนายสำราญถึงผู้ที่ไปร่วมรับประทานอาหารในวัน
ขอแรงชาวบ้านทำคอกกระบือซึ่งนางเย็นไม่รู้จัก 2 คน เมื่อสอบถามนายสำราญแล้ว
เชื่อว่าจำเลยนี้เป็นคนร้ายซึ่งมีชื่อว่า นายนก จึงไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจที่
นายสำราญเบิกความว่า นางเย็นบอกรูปร่างลักษณะของคนร้ายตรงกันกับจำเลย ก็
ไม่ปรากฏว่านางเย็นได้เบิกความถึงลักษณะของจำเลยว่าเป็นอย่างไร น่าสงสัยว่านาง
เย็นและนายสำราญจะปรึกษาหารือกันและปักใจเชื่อว่าจำเลยเป็นคนร้ายจึงได้ไปแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืน ไม่มีแสงสว่าง นางเย็นอ้างว่า
เห็นหน้าคนร้ายด้วยแสงไฟฉายของคนร้ายก็ไม่ปรากฏว่ามีการฉายไฟนานเท่าไรและ
ฉายไฟในลักษณะใดจะเห็นหน้าคนร้ายได้ชัดเจนหรือไม่ เพราะในการปล้นทรัพย์

คนร้ายย่อมระมัดระวังในการฉายไฟเพื่อไม่ให้เห็นหน้าและไม่ให้จดจำคนร้ายได้ จึงไม่น่าเชื่อว่านางเย็นจะจำได้ว่าจำเลยเป็นคนร้าย พยานหลักฐานของโจทก์ไม่พอพียงลงโทษจำเลย..."

พิพากษายืน.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันเทรมะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>